
機場路495巷
Lane 495,
Jichang Rd.

臺南市議會第4屆第4次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	289	王宣貿	沈震東、余杞青、李中岑 Ingay Tali 穎艾達利
案由	建請臺南市政府於鹽水火車站周圍或步道周邊設置體健設施。		
說明	一、轉陳民眾陳情，鹽水火車站周邊環境優美且有步道，唯有缺少體健設施。 二、建請臺南市政府評估於周邊設置體健設施，以利民眾使用。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

工務人民請願1

請　　願　　書				
請　　願　　人	性　　別	年　　齡	籍　　貫	職　　業
郭◯霖	男		台南市	

事由：

請求儘速訂定違章建築強制拆除收費標準自治條例或轉請市府以法規命令訂定收費標準。

請願所基之事實理由：

一、「違章建築」係指在建築法適用地區內，依法應申請當地主管建築機關之審查許可並發給執照方能建築，而擅自建築之建築物。為遏止違章建築，建築法明定無建造執照而擅自建造者，處建築物造價千分之 50 以下罰鍰，並勒令停工補辦手續；必要時得強制拆除（第 86 條第 1 款）。如於強制拆除後違反規定重建者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 30 萬元以下罰金（第 95 條）。另於第 97 條之 2 授權內政部訂定《違章建築處理辦法》，作為主管建築機關執行違章建築查報、拆除等工作之處理規範。

二、雖然建築法已針對違章建築定有行政罰，甚至對違法重建事件處以刑罰，惟全國違建數量仍持續增加，絲毫未有減少的跡象。據營建署 107 年 8 月統計，目前全國違建數量約 66 萬餘戶，相較於 2008 年的 47 萬件，10 年間暴增約 20 萬件，平均每年增加約 2 萬件。以 107 年 8 月為例，當月全國違建新增查報數為 2,731 件，拆除數僅 630 件，多達拆除數的 4 倍以上，顯見地方政府拆除違建的數量，仍遠不及新增查報違建的數量，執法成效長期不彰，縱使定有罰則仍無法遏止民眾僥倖心理，以至於違章建築持續在全國各地蔓延，成為土地管理與公共安全的隱憂。

三、按《違章建築處理辦法》第 3 條第 1 項：「違章建築之拆除，由直轄市、縣(市)主管建築機關執行之。」第 13 條：「直轄市、縣(市)政府拆除違章建築所需經費，應按預算程序編列預算支應。」由於地方政府拆除違建之機關編制及預算長期受到限制，導致實務執行違建拆除工作相當困難，地方政府僅能就經認定為影響公共安全的既有違建或經民眾檢舉的新違建案件作重點處理，根本無法達到嚇阻的效果。

四、拆除違章費用應由誰來負擔？乃公權力是否能有效遏止違規人投機心理之關鍵。經查建築法早於 73 年 10 月 26 日修正時即增訂第 96 條之 1 第 1 項：「依本法規定強制拆除之建築物均不予補償，其拆

除費用由建築物所有人負擔。」各直轄市、縣(市)政府依法執行違章建築強制拆除後，即得依本條項規定命建築物所有人繳納拆除之費用。

五、 收取強制拆除費用已有法律依據：建築法第96條之1第1項：「依本法規定強制拆除之建築物均不予補償，其拆除費用由建築物所有人負擔。」為73年10月26日建築法修正時所增訂，揆其理由略謂：「為杜絕違章建築之發生，除將第 95 條關於強制拆除之建築物不予補償之規定改列本條外，並增訂由所有人負擔執行費，以收懲儆之效。.....」是以，各直轄市、縣(市)政府於依法執行強制拆除後，即得依本條項規定命建築物所有人繳納拆除之費用，與「違章建築強制拆除收費自治條例」是否經地方議會審議通過無涉。

六、 綜上所述，違建強制拆除雖已有法源，但目前仍無收費標準，內政部於109年6月29日內授營建管字第1090035087號函就請各直轄市、縣(市)政府，持續積極辦理「違章建築強制拆除收費自治條例」訂定相關作業，並要求與議會加強溝通以取得共識，儘速完成法制作業，且將此項列為「內政部處理違章建築督導考核計畫」的項目之一積極追蹤。另觀諸立法理由，以自治條例或法規命令頒定均無不可，請市議會轉請市政府將自治條例草案盡速送至議會審議(或由議會相關委員會參酌外縣市版本自行提出草案審議)，或趕快頒布法規命令，送議會備查。

願望：

請儘速制訂違章建築強制拆除收費標準自治條例或相關法規命令。

審 查 意 見	函送市府研辦。
大 會 決 議	照審查意見通過。

第 4 屆第 4 次定期會

法規委員會

- 市府提案
- 議員提案
- 查照案/備查案
- 未完成事項

臺南市議會第4屆第4次定期會提案

類別	法規	編號	1	提案單位	臺南市政府（衛生局）	中華民國 113 年 9 月 5 日 府衛企字第 1132004417 號
案由	擬具「臺南市新型菸品危害防制自治條例」部分條文修正草案，敬請審議。					
說明	一、為因應菸害防制法 112 年 2 月 15 日修正公布，將禁止吸菸年齡提高至 20 歲，並有條件開放指定菸品，爰擬具本自治條例部分條文修正草案，修正重點如下： （一）配合菸害防制法提高禁止吸菸年齡至 20 歲，修正禁菸年齡。（修正條文第三條、第五條、第六條、第八條、第九條及第十一條）。 （二）配合菸害防制法有條件開放指定菸品，定明經同法第七條核定通過之指定菸品可開放使用。（修正條文第四條）。 二、本案業經本府 113 年 9 月 4 日第 662 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市新型菸品危害防制自治條例」部分條文修正草案總說明、修正草案條文對照表及修正草案條文。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	一、 原案退回。 二、 請衛生局研議廢止原制訂之自治條例，遵中央法規辦理。 三、 如局處研議修法，請局處提供國際菸害防制的作法及年齡限制資料。					
大會決議	照審查意見通過。					

臺南市新型菸品危害防制自治條例部分條文修正草案總說明

臺南市新型菸品危害防制自治條例（以下簡稱本自治條例）於一百十一年七月六日公布施行，迄今未曾修正。因應一百十二年二月十五日修正公布之菸害防制法將禁菸年齡延後，提高禁止吸菸年齡至二十歲，並有條件開放指定菸品，爰修正本自治條例，修正重點如下：

一、配合菸害防制法提高禁止吸菸年齡至二十歲，修正禁菸年齡（修正條文第三條、第五條、第六條、第八條、第九條及第十一條）

二、配合菸害防制法有條件開放指定菸品，定明經菸害防制法第七條核定通過之指定菸品可開放使用。（修正條文第四條）

臺南市新型菸品危害防制自治條例部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條　本自治條例之主管機關為本府衛生局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、主管機關：本自治條例規範事項之管理、違反時之裁處及辦理非在學者之戒菸教育。 二、本府教育局：督導本市高級中等以下學校辦理新型菸品之防制宣導及在學者之戒菸教育。 三、本府警察局：協助主管機關辦理未滿二十歲者吸菸案件之調查。	第三條　本自治條例之主管機關為本府衛生局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、主管機關：本自治條例規範事項之管理、違反時之裁處及辦理非在學者之戒菸教育。 二、本府教育局：督導本市高級中等以下學校辦理新型菸品之防制宣導及在學者之戒菸教育。 三、本府警察局：協助主管機關辦理未滿十八歲者吸菸案件之調查。	配合菸害防制法第十六條第一項提高禁菸年齡至二十歲，爰修正第二項第三款。
第四條　除依菸害防制法第七條核定通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件外，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷、贊助、交付或供應新	第四條　除法律另有規定外，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助新型菸品。但基於菸害防制所為之行為，不在此限。 經取得藥品或醫療	一、菸害防制法第七條採有條件開放指定菸品，並將「加熱菸及必要組合元件（即加熱器）」列為指定菸品。另菸害防制法第十五條第一項第二款、

修正條文	現行條文	說明
型菸品。 為辨識販賣、交付或供應對象是否為未滿二十歲者，得請其出示年齡證明。	器材許可證之新型菸品，除法律另有規定外，不得販賣、交付或供應予未滿十八歲者。 為辨識販賣、交付或供應對象是否為未滿十八歲者，得請其出示年齡證明。	第三款規定任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告類菸品及未經核定通過健康風險評估審查之指定菸品，爰修正第一項，並刪除現行條文第二項規定。 二、配合菸害防制法第十六條第一項提高禁菸年齡至二十歲，爰修正現行條文第三項，並移列至第二項。
第五條　未滿二十歲者，不得吸菸或持有新型菸品；任何人不得使用法律禁止之新型菸品；孕婦不得吸菸。但符合主管機關公告情形者，不在此限。 未成年人之父母、監護人或其他實際為照顧之人，應禁止其為前項之行為。	第五條　未滿十八歲者，不得吸菸或持有新型菸品；孕婦不得吸菸。但符合主管機關公告情形者，不在此限。 未滿十八歲者之父母、監護人或其他實際為照顧之人應禁止其為前項之行為。	一、配合菸害防制法第十六條第一項提高禁菸年齡至二十歲，爰修正第一項。 二、配合菸害防制法第十五條第二項規定「任何人不得使用類菸品及未經核定通過健康風險評估審查之指定菸品」，第一項新增「任何人不得使用法律禁止之新型菸品」之規定。 三、配合菸害防制法第十六條第二項「未成年人」之用詞，爰酌修第二項文字。
第六條　任何人不得強迫、引誘或以其他方式使	第六條　任何人不得強迫、引誘或以其他方式使	配合菸害防制法第十六條第一項提高禁菸年齡至二

修正條文	現行條文	說明
未滿二十歲者或孕婦吸菸。	未滿十八歲者或孕婦吸菸。	十歲，爰修正本條。
第八條　經菸害防制法第十八條規定禁止與公告指定之場所及交通工具，全面禁止吸菸。 經菸害防制法第十九條規定限制與公告指定之場所及交通工具，除於依規定設置之吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸。 前二項所定之場所與交通工具，應於所有入口處及其他適當地點，設置明顯禁止吸菸或除吸菸區外不得吸菸之標示。	第八條　經菸害防制法第十五條規定禁止與公告指定之場所及交通工具，全面禁止吸菸。 經菸害防制法第十六條規定限制與公告指定之場所及交通工具，除於依規定設置之吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸。 前二項所定之場所與交通工具，應於所有入口處及其他適當地點，設置明顯禁止吸菸或除吸菸區外不得吸菸之標示。	配合一百十二年二月十五日修正公布之菸害防制法條次變更，爰酌修第一項及第二項之引用條次。
第九條　有於前條之禁菸場所吸菸或未滿二十歲者進入吸菸區之情形者，該場所負責人及從業人員應予勸阻。 有於禁菸場所吸菸者，在場人士得予勸阻。	第九條　有於前條之禁菸場所吸菸或未滿十八歲者進入吸菸區之情形者，該場所負責人及從業人員應予勸阻。 有於禁菸場所吸菸者，在場人士得予勸阻。	配合菸害防制法第十六條第一項提高禁菸年齡至二十歲，爰修正第一項。
第十一條　未滿二十歲違反第五條第一項規定者，應令其接受戒菸教育；未成年者，並應令其父母、監護人或其他實	第十一條　未滿十八歲違反第五條第一項規定者，應令其接受戒菸教育；未滿十八歲且未結婚者，並應令其父母、監	一、配合菸害防制法第十六條第一項提高禁菸年齡至二十歲，爰修正第一項。 二、配合菸害防制法第四